

1500106-03.2019.8.26.0104

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Octavio Santos Antunes

Comarca: Cafelândia

Foro: Foro de Cafelândia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... ele foi condenado definitivamente pelo crime de tráfico no processo 1500046.30.2019.8.26.0104 deste Juízo, e ainda pelo crime de roubo qualificado no processo 1500268-50.2020.8.26.0431 da 2ª Vara da Comarca de Pederneiras, pelo qual se encontra preso, deixo de conceder-lhe o benefício previsto no § 3º do art. 44 do CP.

II - Em relação ao réu Thiago de Lima Domingues Junior:

Na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cafelândia

Foro de Cafelândia

Vara Única

Avenida Dionisia Zucchi, 330, Cafelandia - SP - cep 16503-034

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500106-03.2019.8.26.0104 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500106-03.2019.8.26.0104

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO DE LIMA DOMINGUES JUNIOR e outro

Juiz de Direito: Dr. Octavio Santos Antunes.

Vistos.

KLEITON MARQUES DUARTE e THIAGO DE LIMA DOMINGUES JUNIOR, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, porque no dia 10 de dezembro de 2018, em horário incerto, na Fazenda Dourados, área rural, nesta cidade e comarca de Cafelândia/SP, agindo em conjunto e com unidade de propósitos, caracterizadores do concurso de pessoas, subtraíram, para si, coisa alheia móvel consistente 04 (quatro) porcos/leitoas, avaliadas (fls. 87/88) em R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), pertencentes à Fazenda Dourados, representada por José Carlos Coutinho, conforme descritos na denúncia de fls. 169/170.

A denúncia foi recebida no dia 12/01/2021 (fls. 172). Os réus foram citados (fl. 205 e 207), apresentando suas respostas à acusação, o réu Thiago às fls. 211/222, e o réu Kleiton às fls. 232/243. Foi mantido o recebimento da denúncia, designando-se audiência de instrução debates e julgamento (fls. 249/250).

Em audiência realizada no dia 21/02/2022, às 15h45min, foram ouvidos o representante da vítima José Carlos Coutinho, as testemunhas de acusação Ana Carolina Lázaro, Israel Marcelo Cruz e Ederson Adriano Segura, sendo a final colhido o interrogatório do réu Kleiton Marques Duarte, tudo pelo sistema audiovisual, sendo decretada a revelia do acusado Thiago de Lima Rodrigues Júnior (fls. 286).

O representante da vítima José Carlos Coutinho, confirmou os fatos. Informou que

ao chegar para trabalhar notou a falta dos porcos dentro da cela e percebeu que havia muito sangue. Observou a presença de rastros de pessoas que saíam do chiqueiro para a estrada, adentrando a uma mata, podendo afirmar que as pessoas estavam de carro. Já esteve anteriormente na Delegacia de Polícia onde conheceu o acusado Thiago, mas por furtos de outros objetos da fazenda. Cada porco furtado custava cerca de R\$ 600,00 a R\$ 700,00 por serem novos e ainda não estarem prontos para o abate.

A testemunha Ana Carolina Lázaro, investigadora de polícia, disse que investigando os fatos, o réu Kleiton confessou que juntamente com o réu Thiago, furtaram os porcos juntos, carregando a res furtiva no carro de Thiago. Também foram localizadas alguns perus na casa da avó de Thiago, em Guarantã, onde as aves estavam vivas e foram reconhecidas pelo administrador da fazenda, bem como a própria avó de Thiago disse que ele teria trazido os perus. Que chegaram até o nome de Kleiton, porque ele teria sido abordado por policiais militares em um carro, carregando varas de pescar e uma ave furtada da Fazenda Dourado.

A testemunha Israel Marcelo Cruz, policial militar, disse que foi acionado para atender a ocorrência, e no local observou pegadas de pessoas descalças e rastros de um carro. No decorrer das investigações a Polícia Civil identificou os acusados. Não se recorda de outras ocorrências envolvendo os réus.

A testemunha Ederson Adriano Segura, policial militar, disse que atendeu a ocorrência na fazenda, elaborando o boletim de ocorrência. Observaram marcas de pneus de carro na estrada de terra que fica próxima ao local dos fatos e marcas de pegadas de pessoas.

Interrogado, Kleiton Marques Duarte confessou o crime. Disse que não se recorda dos fatos, mas estava sozinho, sem Thiago. Vendeu os porcos para pessoas desconhecidas em Avai-SP. Levou os porcos com seu Monza, vendendo cada porco por R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Thiago não teve nada a ver com os fatos e não o conhece.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, pois provados os fatos narrados na denúncia (fls. 282/285) e a Defesa requereu a absolvição de Thiago de Lima Rodrigues Júnior, por falta de provas, com fulcro no artigo 386, incisos II, V e VII, do CPP (fls.288/289). Já em relação ao réu Kleiton Marques Duarte, requereu a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança de internação em estabelecimento psiquiátrico, nos termos do artigo 26, parágrafo único e 98, do Código Penal, e arts. 45 a 47 da Lei 11.343/06, ou ainda, a instauração de incidente de insanidade mental (fls. 290/293).

Juntadas as folhas de antecedentes e certidões de distribuições criminais atualizadas, do réu Thiago de Lima Domingues Júnior (fls. 296/301 e 308/310), e do réu Kleiton Marques Duarte (fls. 302/307 e 311/314).

É o relatório. Fundamento e decido.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva foi demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fls. 02/03), relatório de investigação (fls. 04/05), auto de avaliação (fls. 87/88) e pelos depoimentos colhidos.

A autoria é igualmente inconteste, na medida em que após o registro da ocorrência na Delegacia, iniciaram-se as investigações, que apuravam furtos ocorridos em datas diferentes no mesmo local. A identidade dos autores só foi possível, porque policiais militares em patrulhamento localizaram os acusados na posse de uma ave e de uma vara de pescar com carretilhas, que confessaram terem sido furtados em datas distintas, um apurado neste feito e outro apurado no processo nº 1500107-85.2019.8.26.0104.

José Carlos Coutinho informou que chegou para trabalhar na data dos fatos e percebeu a falta de quatro leitoas, observando muito sangue nos chiqueiros. Notou rastros de pessoas descalças e ainda rastro de um carro na estrada. Quando ouvido na fase policial do processo 1500107-85.2019.8.26.0104, declarou que conheceu o acusado Thiago já na Delegacia, porque foi chamado na unidade policial para identificar uma sua ave que foi localizada na casa dele. Relatou também que foi encontrado um veículo GM Monza no meio do canavial existente na fazenda, sem

ocupantes dentro. Em juízo, confirmou que conheceu o réu Thiago na Delegacia, quando esteve lá em razão do outro furto.

A investigadora Ana Carolina Lázaro confirmou que o réu Kleiton confessou que juntamente com o réu Thiago, furtaram os porcos, carregando a res furtiva no carro de Thiago. Relatou também que foi localizada um peru vivo na casa da avó de Thiago, em Guarantã, e ela disse que Thiago tinha deixado a ave ali. As investigações chegaram até o nome de Kleiton, porque ele teria sido abordado por policiais militares em um carro, carregando varas de pescar e uma ave, objetos estes furtados da fazenda Dourado.

O acusado Kleiton, na fase policial, confessou a prática do furto em companhia do acusado Thiago, de Lima Domingues Júnior, relatando que utilizaram o carro de Thiago para transportarem os porcos e venderem a pessoas desconhecidas. Já em juízo, o acusado Kleiton, mudou sua versão, confessando que praticou o furto sozinho, utilizando o seu próprio veículo, vendendo os porcos a pessoas desconhecidas na cidade de Avaí.

Thiago, mesmo citado e intimado para a audiência de instrução, tornou-se revel por não ter comparecido na data designada, perdendo assim, a grande oportunidade de se defender e apresentar sua versão sobre os fatos a ele imputados.

Por fim, embora em Juízo, o réu Kleiton tenha confessado a prática do furto, visivelmente quis proteger o seu comparsa Thiago, assumindo a autoria do crime sozinho, com a nítida intenção de livrá-lo de eventual condenação.

Em que pesem os judiciosos argumentos do I. Patrono do acusado Kleiton Marques Duarte, sua tese não merece prosperar, pois não há nos autos qualquer elemento que faça concluir pela dependência química do acusado. Aliás, na audiência de instrução não foi notada qualquer alteração psíquica do réu, que respondeu a todas as perguntas de maneira consciente e coerente. Além disso, lembrou-se com detalhes do dia narrado na denúncia, pois declarou que só falou tudo aquilo, porque tinha sido pressionado pela polícia, o que demonstra que não estava com a capacidade de entendimento diminuída, alterada ou suprimida, pois teve a nítida intenção de proteger o corréu, seu amigo e comparsa. O fato de admitir o vício em entorpecentes não basta para que se conclua pela inimputabilidade, tampouco conduz à necessidade de realização do exame pericial mormente se, durante a persecução penal, restar claro que o agente tinha plenas condições de entender o caráter ilícito dos fatos e determinar-se de acordo com o mesmo.

Sobre o tema, confira-se, a propósito, o que decide o C. STJ:

"Firmou-se na jurisprudência desta Corte o entendimento no sentido de que a mera alegação de que o acusado é inimputável, por si só, não justifica a realização do exame de insanidade mental, providência que deve ser condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade, mormente quando há dúvida a respeito do seu poder de autodeterminação, circunstância não verificada nos autos" (RHC 78.196/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 24/05/2017).

Também a tese da defesa em relação ao réu Thiago não pode ser acolhida, porque o conjunto probatório aponta para sua autoria. Pela dinâmica dos fatos, é evidente que Kleyton não agiu sozinho. A tarefa de dominar e matar quatro porcos no meio da noite e depois ainda carregar as carcaças ensanguentadas por vários metros seria extremamente extenuante para um único ladravaz. Thiago pode ser apontado validamente como coautor, quer porque foi indicado pelo comparsa na Delegacia, quer porque estava envolvido em outro furto de animais da mesma Fazenda, vez que um peru furtado havia sido encontrado na casa de sua avó.

Dessa forma, as provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram a existência de provas suficientes para fundamentar o decreto condenatório nos presentes autos, nos moldes do que dispõe o artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Então, passo à dosimetria.

I - em relação ao réu Kleiton Marques Duarte:

Nos termos do artigo 59 do Código Penal passo à análise das circunstâncias judiciais. Na primeira fase, verifico que culpabilidade não se mostrou exacerbada a ponto de justificar exasperação da pena; os antecedentes, à época dos fatos eram imaculados; os motivos são inerentes ao tipo penal, a saber, auferir lucro fácil;

sobre a conduta social e a personalidade do acusado não foram amealhados elementos suficientes nos autos as circunstâncias do crime não fogem à normalidade; as consequências foram normais; o comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime. Por esta razão, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 155, § 4º, IV, do CP.

Na segunda fase, ausente qualquer agravante. Presente contudo, a atenuante da menoridade penal (artigo 65, I, do CP), mas não pode ser aplicada, sob pena de reduzir a pena a quem do mínimo legal, o que é vedado pela Súmula nº 231 do STJ.

Desta forma, mantenho a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, não há casos de aumento nem diminuição da pena, de modo que torno-a definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo à época dos fatos, à míngua de informações sobre a real situação econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto (artigo 33, §2º, letra "c", do CP), em razão da primariedade do réu por ocasião dos fatos, e da dosagem da reprimenda imposta. Contudo, considerando que ele foi condenado definitivamente pelo crime de tráfico no processo 1500046.30.2019.8.26.0104 deste Juízo, e ainda pelo crime de roubo qualificado no processo 1500268-50.2020.8.26.0431 da 2ª Vara da Comarca de Pederneiras, pelo qual se encontra preso, deixo de conceder-lhe o benefício previsto no § 3º do art. 44 do CP.

II - Em relação ao réu Thiago de Lima Domingues Junior:

Na primeira fase, noto que a culpabilidade excede a espécie, na medida em que o réu ostenta maus antecedentes pelos processos nº 0005194-48.2009.8.26.0104 e 0003441-80.2014.8.26.0104, além de ter sido condenado por crime de violência doméstica no processo 1501037-06.2019.8.26.0104, o qual aguarda processamento de recurso, conforme extrai-se da folha de antecedentes (fls. 296/301) e certidão do distribuidor criminal (fls. 308/310), demonstrando ser habitual descumpridor da lei. Em virtude dos dois processos em que o réu ostenta maus antecedentes, aumento a pena base em 1/5 (um quinto) do mínimo legal, fixando-a em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa pelo crime previsto no art. 155, §4º, IV do CP.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Desta maneira, mantenho a pena fixada na primeira fase.

Na terceira fase, não há casos de aumento nem diminuição da pena, de modo que torno-a definitiva em tornando-a definitiva em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do valor do salário mínimo à época dos fatos, à míngua de informações sobre a real situação econômica do réu.

Fixo o regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade, devido à reincidência, evidenciando que o regime inicial mais severo se mostra necessário à punição do réu.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, também não sendo o caso de concessão de sursis ao réu, pela não incidência das hipóteses previstas nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva movida contra os réus para CONDENA-LOS como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, a: a) KLEITON MARQUES DUARTE, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo da época do fato; e b) THIAGO DE LIMA DOMINGUES JUNIOR, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo da época do fato. Deixo de substituir as penas privativas de liberdade, pelos motivos já expostos.

Concedo aos réus o direito de recorrerem em liberdade, pois responderam soltos ao processo, não havendo razão para a decretação de suas prisões preventivas neste momento.

Condeno os réus ao pagamento de custas no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei nº 11.608/03, ressalvada a justiça gratuita que ora defiro. Arbitro honorários advocatícios nos termos do vigente Convênio firmado

entre a DPESP-OAB/SP. Na hipótese de não haver recurso, expeça-se certidão no valor integral e, em caso de recurso, no valor parcial segundo a respectiva Tabela, complementando-se ao final. Transitada em julgado esta sentença, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Oficie-se ao MAP da Polícia Militar.

Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se os autos.  
Cafelândia, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA